



PUTUSAN

Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : NATALIA INDAH ANGKA;
NIK : 3515176110670001;
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 21 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Katolik;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Warga Negara : Indonesia;
Unit Rumah : A12-19;
Alamat : Puri Surya Jaya Athena I7/70, RT/RW 003/012, Kel. Gedangan, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

Sebagai PENGGUGAT I;

2. Nama : RUSLI SARJIMIN;
NIK : 3578062305760009;
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 23 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Unit Rumah : A7-14 dan A7-15;
Alamat : Girilaya 8/35 RT/RW 008/008, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT II;

3. Nama : GO KEE BING;
NIK : 3578070402760002;
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 04 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Katolik;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Unit Rumah : A7-3;
Alamat : Kanginan 4-A, RT/RW 004/002, Kel.
Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya;
Sebagai PENGGUGAT III;

4. Nama : ANG LIOK BING NIO;
NIK : 350912570460003;
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 17 April 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Warga Negara : Indonesia;
Unit Rumah : A12-20;
Alamat : Babatan Pantai Utara 14/11, RT/RW
006/001, Kel. Dukuh Sutorejo, Kec.
Mulyorejo, Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT IV;

5. Nama : ELLY KO;
NIK : 3578126008810001;
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 20 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Unit Rumah : A5-8;
Alamat : Pesapen Pasar 15, RT/RW 002/001,
Kel/Desa Krembangan Utara, Kec. Pabean
Cantian, Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT V;

6. Nama : MEILIANA GUNAWAN;
NIK : 3578084203550001;
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 02 Maret 1955;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Budha;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Warga Negara : Indonesia;
Unit Rumah : A3-3;
Alamat : Dharmahusada Utara 11/20, RT/RW
010/002, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota
Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT VI;

7. Nama : CHANDRA SANGJAYA;
NIK : 3578273107830001;
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 31 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Budha;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Unit Rumah : A11-16;
Alamat : Northwest Lake NG 02-03, Kec. Pakal Kota
Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT VII;

8. Nama : GUNAWAN SUKianto,
IR.SM.MM;
NIK : 3578201307630003;
Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 13 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Katolik;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Unit Rumah : A12-3A;
Alamat : Wiyung Permai Sel. 3/F-2-40, RT/RW
001/008, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota
Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT VIII;

9. Nama : SUTJAHYO EFFENDI,
S.E;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3578081010750003;
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 10 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Status Kawin : Belum Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Unit Rumah : A11-23;
Alamat : Ngagel Timur 6, RT/RW 007/006, Kel.
Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT IX;

10. Nama : ANIK SARASWATI;

NIK : 3578204104790001;
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 01 April 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Status Kawin : Belum Kawin;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Warga Negara : Indonesia;
Unit Rumah : Praha V/22;
Alamat : Jl. Dukuh Karang Gg. IV B No. 10, RT/RW
002/003, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota
Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT X;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. M. SOKA, S.H., M.H.
Advokat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SOKA LAW FIRM",
yang beralamat di Jalan Raya Jemur Andayani No. 50 Blok D 127-
128, Surabaya (Komplek Perkantoran Permata Jemur Andayani
Surabaya), dan domisili elektronik : sokalawfirm.sby@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024;

11. Nama : PRIYONO;

NIK : 3578180507780002;
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 05 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Status Kawin : Kawin;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Wisma Lidah Kulon XG. 57, RT/RW 007/004,
Kel/Desa Bangkingan, Kecamatan
Lakarsantri, Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT XI;

12. Nama : TJA HJONO LUHUR
TANUDJAJA;

NIK : 3578091111650004;
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 11 November 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Klampis Semolo Barat O-6, RT/RW 004/010,
Kel/Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo,
Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT XII;

13. Nama : YULIA CITRA DEWI;

NIK : 3578084411770003;
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 04 November 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Katolik;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Mojoarum 1/71, RT/RW 001/001, Kel/Desa
Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT XIII;

14. Nama : IR. ELLYNAWATI;

NIK : 3578255707650001;
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 17 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Katolik;
Status Kawin : Belum Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kendangsari YKP Blok O/16, RT/RW
001/002, Kel/Desa Kendangsari, Kecamatan
Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT XIV;

15. Nama : CHRISTIAN WIJAYA;
NIK : 3578062909880004;
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 29 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Sumur Welut, RT/RW 002/001, Kel/Desa
Sumurwelut, Kecamatan Lakarsantri, Kota
Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT XV;

16. Nama : LUSIANA
WONOSANTOSO;
NIK : 3578274308800001;
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 03 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Katolik;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Dukuh Kupang 24/14, RT/RW 002/002,
Kel/Desa Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh
Pakis, Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT XVI;

17. Nama : HOTMAULI SIAHAAN;
NIK : 3578260902690003;
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 09 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Dokter;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia;
Alamat : D. Husada Indah Timur 14/J-92, RT/RW
006/009, Kel/Desa Mulyorejo, Kecamatan
Mulyorejo, Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT XVII;

18. Nama : BINSAR YULI WIJAYA
SIAHAAN, ST;

NIK : 3578160207740004;

Tempat/Tgl. Lahir : Bondowoso, 02 Juli 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Kristen;

Status Kawin : Kawin;

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Sarpawisesa 25, RT/RW 007/016, Kel/Desa
Ujung, Kecamatan Semampir, Kota
Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT XVIII;

19. Nama : LUCIANA TANIA
WIJAYA;

NIK : 3578026111640002;

Tempat/Tgl. Lahir : Magelang, 21 November 1964;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Katolik;

Status Kawin : Kawin;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jemur Andayani 9/12, RT/RW 003/001,
Kel/Desa Jemur Wonosari, Kecamatan
Wonocolo, Kota Surabaya;

Sebagai PENGGUGAT IX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. M. SOKA, S.H., M.H.,
Advokat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SOKA LAW FIRM",
yang beralamat di Jalan Raya Jemur Andayani No. 50 Blok D 127-128,
Surabaya (Komplek Perkantoran Permata Jemur Andayani Surabaya)
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. Nama : TIMOTIUS JIMMY
WIJAYA;
NIK : 3578041410820011;
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 14 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jl. Raya Vila Bukit Indah AAL, No. 87,
RT/RW 002/001, Kel/Desa Lidah Wetan,
Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;

Sebagai TERGUGAT I;

2. Nama : ZHANG YU XIU / DIANA
CAROLINA;
NIK : 3578044710820007;
Tempat/Tgl. Lahir : China, 25 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jl. Raya Vila Bukit Indah AAL, No. 87,
RT/RW 002/001, Kel/Desa Lidah Wetan,
Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;

Sebagai TERGUGAT II;

3. Nama : KB (KOREAN BEST)
BANK / Dahulu BANK BUKOPIN;
Alamat : Graha Bukopin, Jl. Panglima Sudirman, No.
10-16, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota
Surabaya;

Sebagai TERGUGAT III;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



4. Nama : Kantor Pertanahan
ATR/BPN Kota Surabaya I;

Alamat : Jl. Taman Puspa Raya No. 10, Blok D,
Sambikerep, Kecamatan Sambikerep,
Surabaya;

SebagaiTURUT TERGUGAT I;

5. Nama : NOTARIS & PPAT
ARIYANI, S.H;

Alamat : Jl. Ngagel Tim. No. 11, Pucang Sewu,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

Sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2025 dalam Register Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pihak Pertama (User PT. BERKAT JAYA LAND Perumahan Royal City Residence Menganti. Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik) dan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalah Pihak Kedua.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah membayarkan sejumlah uang kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk pembelian rumah di Perumahan Royal City Residence Menganti tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
1.	NATALIA INDAH ANGKA	Rp. 290.000.000,-
2.	RUSLI SARJIMIN	Rp. 278.886.360,-
3.	GO KEE BING	Rp. 293.930.000,-
4.	ANG LIOK BING NIO	Rp. 299.000.000,-
5.	EKO SURYA	Rp. 514.250.000,-
6.	MELIANA GUNAWAN	Rp. 450.840.000,-
7.	CHANDRA SANGJAYA	Rp. 258.377.000,-
8.	GUNAWAN SUKianto	Rp. 340.750.000,-
9.	SUTJAHYO EFFENDI, S.E.	Rp. 243.000.000,-
10.	ANIK SARASWATI	Rp. 436.200.000,-
11.	PRIYONO	Rp. 251.802.500,-



12.	TJAHJONO LUHUR TANUDJAJA	Rp. 347.925.500,-
13.	YULIA CITRA DEWI	Rp. 234.451.386,-
14.	IR. ELLYNAWATI	Rp. 347.925.500,-
15.	CHRISTIAN WIJAYA	Rp. 450.000.000,-
16.	LUSIANA WONOSANTOSO	Rp. 200.000.000,-
17.	HOTMAULI SIAHAAN	Rp. 316.920.000,-
18.	BINSAR YULI WIJAYA SIAHAAN, ST.	Rp. 316.920.000,-
19.	LUCIANA TANIA WIJAYA	Rp. 362.812.500,-

3. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT membayar harga rumah di Perumahan Royal City Residence Menganti, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membangun rumah yang sudah dibayar oleh PARA PENGGUGAT tersebut.

4. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT I ke Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui LP Nomor : LPB / 31 / 2020 / UM / JATIM Pada Tanggal 13 Januari 2020 dengan Pelapor bernama INDAH ANGKA Dkk.

5. Bahwa selanjutnya diantara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ada upaya perdamaian sebagaimana yang tertulis dalam Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Ariyani, S.H. (TURUT TERGUGAT II).

6. Bahwa Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 tersebut, dibuat dan disepakati oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

7. Bahwa di dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Artinya, Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 tersebut berlaku, mengikat seperti Undang-Undang dan harus dilaksanakan oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan itikad baik.

8. Bahwa Pihak Pertama (PARA PENGGUGAT) sebelum melakukan penandatanganan Perjanjian Perdamaian tersebut sudah menerima pembayaran Down Payment sebesar 10% dari nilai pembelian/kerugian Perumahan Royal City Residence Menganti dari Pihak Kedua (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) hal ini sesuai dengan ketentuan Angka 1 Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023.

9. Bahwa PARA PENGGUGAT berkewajiban untuk mencabut Laporan Polisi Nomor : LPB / 31 / 2020 / UM / JATIM Pada Tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai dengan ketentuan Angka 2 Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 dan PARA PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya tersebut.

10. Bahwa dalam Angka 3 Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 dinyatakan bahwa :

“Bahwa atas kekurangan pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua berjanji kepada Pihak Pertama selambat - lambat akan dibayar / diselesaikan / pelunasan pada Tanggal 31 Maret 2024.”

11. Bahwa sampai pada tanggal Gugatan Wanprestasi ini kami ajukan, Pihak Kedua (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 Angka 3. Artinya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).

12. Bahwa dalam Angka 8 Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 dinyatakan bahwa :

“Bahwa para pihak dalam perjanjian ini mengikatkan dirinya dan tidak akan melakukan Laporan Pidana lainnya maupun

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Gugatan Perdata apabila pelunasan Tanggal 31 Maret 2024 telah diselesaikan (terpenuhi).”

Namun faktanya, sampai lewat dari Tanggal 31 maret 2024 tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak juga memenuhi kewajibannya membayar kerugian dari PARA PENGGUGAT, oleh karena itu berhak PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perdata kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Maka Debitur yang melakukan Wanprestasi, wajib memberikan penggantian biaya dan kerugian kepada Kreditur. Dalam hal ini PARA PENGGUGAT (Kreditur) sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Debitur), oleh karena itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib untuk memberikan penggantian biaya dan kerugian kepada PARA PENGGUGAT.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	KERUGIAN
1.	NATALIA INDAH ANGKA	Rp. 261.000.000,-
2.	RUSLI SARJIMIN	Rp. 250.997.724,-
3.	GO KEE BING	Rp. 264.537.000,-
4.	ANG LIOK BING NIO	Rp. 269.100.000,-
5.	EKO SURYA	Rp. 462.825.000,-
6.	MELIANA GUNAWAN	Rp. 405.756.000,-
7.	CHANDRA SANGJAYA	Rp. 232.539.300,-
8.	GUNAWAN SUKianto	Rp. 306.675.000,-
9.	SUTJAHYO EFFENDI, S.E.	Rp. 218.700.000,-

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



10.	ANIK SARASWATI	Rp. 392.580.000,-
11.	PRIYONO	Rp. 226.622.250,-
12.	TJAHJONO LUHUR TANUDJAJA	Rp. 313.132.950,-
13.	YULIA CITRA DEWI	Rp. 211.006.248,-
14.	IR. ELLYNAWATI	Rp. 313.132.950,-
15.	CHRISTIAN WIJAYA	Rp. 405.000.000,-
16.	LUSIANA WONOSANTOSO	Rp. 180.000.000,-
17.	HOTMAULI SIAHAAN	Rp. 285.228.000,-
18.	BINSAR YULI WIJAYA SIAHAAN, ST.	Rp. 285.228.000,-
19.	LUCIANA TANIA WIJAYA	Rp. 326.531.250,-

Total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 5.610.591.672,- (Lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

15. Bahwa TERGUGAT I memiliki harta kekayaan yang dapat diletakkan sita sebagai jaminan untuk TERGUGAT I dapat membayar seluruh kerugian PARA PENGGUGAT, sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2317/Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 7354/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.

16. Bahwa terhadap 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas, saat ini sedang dijadikan jaminan di KB (KOREAN BEST) Bank / dahulu BANK BUKOPIN (TERGUGAT III), oleh karena itu PARA PENGGUGAT juga menarik KB (KOREAN BEST) Bank / dahulu BANK BUKOPIN (sebagai pihak (TERGUGAT III) ke dalam Gugatan ini.

17. Bahwa karena 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas saat ini belum diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag), maka berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PENGGUGAT berhak dan dapat mengajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar terhadap 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag).

18. Bahwa karena TERGUGAT III (KB (KOREAN BEST) Bank / dahulu BANK BUKOPIN) adalah pemegang Hak Tanggungan, maka TERGUGAT III, menjadi Kreditur Prioritas yang harus didahulukan pembayarannya, sisa pembayaran kepada TERGUGAT III, apabila terdapat

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sis, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT, apabila masih ada sisa lagi, maka menjadi hak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, pembayaran ini baik melalui mekanisme penjualan bersama dengan proses Appraisal yang diakui oleh Menteri Keuangan atau ditebus oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

19. Bahwa sejatinya PARA PENGGUGAT juga menggugat TERGUGAT III sebagai upaya antisipasi agar aset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang saat ini sedang dijadikan jaminan utang di TERGUGAT III tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu yang memungkinkan timbulnya masalah baru yang dapat merugikan banyak pihak dan agar PARA PENGGUGAT memiliki harapan kerugiannya dapat dibayarkan. Selain hal tersebut, titik krusial Gugatan ini adalah berada di pihak TERGUGAT III yaitu PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II meminta kepada TERGUGAT III agar menjual bersama aset tersebut dengan proses Appraisal, memberikan informasi/data kredit dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta agar TERGUGAT III benar-benar terikat secara hukum dengan memiliki rasa tanggungjawab terhadap Gugatan perkara ini.

20. Bahwa menurut Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PENGGUGAT berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 5.610.591.672,- (Lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bahwa Gugatan ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang benar serta didukung dengan bukti-bukti yang sah, oleh karena itu berkenanlah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Perjanjian Perdamaian Tanggal 02 Agustus 2023 dan Perjanjian Perdamaian Tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Ariyani, S.H.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan merugikan PARA PENGGUGAT.

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 5.610.591.672,- (Lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag), yang diletakkan terhadap:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2317/Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 7354/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari, terhitung sejak Putusan perkara ini sampai dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan Putusan ini.

7. Menghukum TERGUGAT III untuk melakukan penjualan bersama melalui proses Appraisal yang sah aset milik TERGUGAT I dan memberikan sisa pembayaran hutang tersebut kepada PARA PENGGUGAT.

8. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini.

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan atau perlawanan (Verzet), Banding dan Kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Untuk Para Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada; NEHEMIA ROBINSON ELIM, SH dan OKTOVIANUS O. B. ARIANA, SH., Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "NEHEMIA ROBINSON ELIM, SH

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& REKAN”, beralamat di Jalan Ikan Tongkol No. 35, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SKK-PNRE-R/IX/2024, tertanggal 23 September 2024;

- Untuk Tergugat III memberikan kuasa kepada RURI RUNDAYANI, BASTIAN NOOR PRIBADI, NABILA ATIKA ADZRA R dan BELLA ANENTIA PUTRI RIANTIKA KASIH, Seluruhnya adalah Karyawan PT BANK KB BUKOPIN Tbk berkantor di Jl. MT Haryono Kav. 50-51, Jakarta Selatan – 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU.0866/PDI/XI/2024 tertanggal 20 November 2024;

- Untuk Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada : 1. . SYAIFUDDIN AL HAKIM, A.Ptnh, 2. HENDRI KUSMARYANTO, S.ST, 3. ARIEF BUDI SETIAWAN, ST, 4. HARIYANTO, SH, 5. HARI PURNOMO, S.H., M.Kn, 6. AGUS ZAENURI, S.H dan 7. VIOXCY ANANTA PUTRA, S.H, Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya dan email skpsby 1(a),email. Com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024;

- Untuk Turut Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Nopember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mengenai status Para Penggugat sebagai User PT. Berkat Jaya Land beserta kebenaran nilai uang pembayaran Para Penggugat yang

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima oleh PT. Berkat Jaya Land, serta tidak diserahkannya unit rumah oleh PT. Berkat Jaya Land kepada Para Penggugat sepanjang yang sudah terferifikasi, adalah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya Laporan Polisi No. LPB/31/2020/UM/JATIM, tertanggal 13 Januari 2020 dengan pelapor atas nama Indah Angka – Cs.

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2023, Perjanjian Perdamaian tertanggal 2 Agustus 2023 dan Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Agustus 2023

4. Bahwa benar Para Penggugat telah menerima dari Tergugat I dan Tergugat II, jumlah uang sebesar 10 % dari nilai kerugian para Penggugat.

5. Bahwa benar sertifikat nomor SHM 2317, SHM No.7353 dan SHM No. 7354 adalah milik pribadi Tergugat I dan Tergugat II. Bukan milik PT. Berkat Jaya Land.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melunasi sisa hutang kepada Para Penggugat dengan menggunakan asset pribadi Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini di jaminkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada Tergugat III (PT. Bank Bukopin/Korean Best Bank).

7. Bahwa adapun alasan pelunasan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Perdamaian tersebut diatas dengan menggunakan asset pribadi bersertifikat SHM 2317, SHM 7353 dan SHM 7354 adalah:

- Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak punya uang tunai.
- Total Nilai Agunan dari SHM 2317, 7353 dan 7354 pada saat diagunkan pada tahun 2015/2016 oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III adalah sebesar + Rp. 42. 000.000.000.- (Empat Puluh Dua Miliard Rupiah).

Dengan sendirinya pada Tahun 2024 ke atas, memiliki nilai pasar jual lebih dari Rp. 42. 000.000.000.-

- Bahwa adapun sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II pada Tergugat III pada bulan November 2024 hanya sebesar + Rp. 27.000.000.000.- (Dua Puluh Tujuh Milard Rupiah) versi Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa dengan melihat pada selisih nilai Agunan pada Tahun 2015/2016 dari 3 aset tersebut diatas dibandingkan dengan sisa pinjaman terurai diatas, maka masih terdapat kelebihan Nilai asset pribadi Tergugat I dan Tergugat II pada Tergugat III sebesar + Rp. 15.000.000.000.-

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat perkara a quo adalah + Rp. 5.000.000.000.-
- Bahwa berdasarkan nilai Agunan Tahun 2015/2016 setelah dipotong kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Para Penggugat Perkara a quo masih tersisa + Rp. 10.000.000.000.-; Bahkan lebih jika dijual pada dengan menggunakan nilai jual tahun 2024 keatas.

8. Bahwa terkait ke 3 aset pribadi Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan ber SHM 2317, SHM 7353 dan SHM 7354 baru sebatas Agunan dan memiliki kelebihan Nilai dibandingkan nilai kewajiban kepada Tergugat III; sehingga sebagian nilai asset dimaksud masih merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan dipakai untuk kepentingan Para Penggugat perkara a quo.

9. Bahwa sebagai Pihak yang memiliki terhadap asset-asset tersebut diatas baik seluruh maupun sebagiannya; maka Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Tergugat III untuk memasukan Para Penggugat perkara a quo sebagai pihak yang juga berhak atas asset-aset tersebut sebatas nilai yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh Para Penggugat dan yang telah mendapat persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II.

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, melalui dan dalam persidangan perkara a quo meminta kepada Tergugat III untuk dapat mempertanggung-jawabkan secara hukum nilai baki debit dan nilai agunan yang sesungguhnya dari ke 3 aset tersebut diatas secara transparan berdasarkan perjanjian kredit yang ada, demi menjamin hak-hak hukum Tergugat III, Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II setuju untuk memprioritaskan Tergugat III dalam pelunasan kredit.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan memeriksa dan memutuskan perkara a quo sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa baik Tergugat III, Para Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II mempunyai kepentingan dan hak hukum yang sama atas tanah dan bangunan SHM 2317, SHM 7353 dan SHM 7354.

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat III didahulukan dari Para Penggugat dalam mempertahankan kepentingan dan hak hukumnya.

SUBSIDAIR

Atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Para Penggugat Keliru Upaya Hukum Karena Seharusnya Tuntutan Penggantian Uang Pembelian Unit Perumahan Royal City Residence Dilakukan Dengan Cara Diajukan Tagihan Kepada Tim Kurator PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit)

1. Bahwa sebagaimana diuraikan pada Gugatannya, pada pokoknya NATALIA INDAH ANGKA, dkk in casu PARA PENGGUGAT adalah para pembeli unit perumahan Royal City Residence Menganti, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang dibangun oleh PT BERKAT JAYA LAND selaku developer ("perumahan Royal City Residence Menganti"). PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya menyatakan telah membayar sejumlah uang kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk pembelian unit rumah di perumahan Royal City Residence Menganti tersebut yang apabila dijumlahkan totalnya sebesar Rp5.610.591.672,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), namun sampai dengan saat ini mereka belum menerima unit rumah sehubungan dengan Perumahan Royal City Residence Menganti tersebut sampai saat ini belum dibangun;
2. Bahwa pada pokoknya PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya menuntut penggantian atas uang yang telah dibayarkan sehubungan dengan pembelian unit perumahan Royal City Residence Menganti tersebut, total sebesar Rp5.610.591.672,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. Bahwa sebagai informasi dan perlu menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, PT BERKAT JAYA LAND selaku developer yang membangun perumahan Royal City Residence Menganti tersebut saat ini dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tertanggal 16 Maret 2020;

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya fakta PARA PENGGUGAT tersebut adalah pembeli unit perumahan Royal City Residence Menganti, dimana Developer Perumahan tersebut adalah PT BERKAT JAYA LAND yang saat ini dalam keadaan Pailit Dengan Segala Akibat Hukumnya, sehingga tuntutan PARA PENGGUGAT untuk penggantian atas uang pembelian unit perumahan Royal City Residence Menganti tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme Kepailitan, dimana PARA PENGGUGAT dapat mengajukan tagihan langsung kepada Tim Kurator PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit);

5. Bahwa dengan adanya hak bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan tagihan dalam Kepailitan PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit), sehingga tidaklah adil hal ini bagi PT BANK KB BUKOPIN Tbk in casu TERGUGAT III selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) apabila PARA PENGGUGAT juga diberikan hak untuk mendapat pembayaran dari hasil Lelang agunan kredit TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I yang telah dijadikan jaminan untuk PT BANK KB BUKOPIN Tbk in casu TERGUGAT III;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT telah keliru mengajukan Upaya hukum dalam menuntut penggantian atas uang pembelian unit perumahan Royal City Residence Menganti tersebut melalui Gugatan perkara a quo, karena seharusnya Upaya yang ditempuh oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah dengan mengajukan tagihan kepada Tim Kurator PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit);

7. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah keliru mengajukan Upaya Hukum, oleh karenanya beralasan hukum kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

PARA PENGGUGAT Mengabungkan Antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Kumulasi Gugatan)

8. Bahwa sehubungan dengan telah dibayarnya harta unit perumahan Royal City Residence Menganti namun sampai saat ini perumahan tersebut tidak dibangun, maka sebagaimana diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada poin 4 s/d 11 Gugatannya pada intinya di antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah membuat Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2023, tanggal 2 Agustus 2023 dan Tanggal 5 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Ariyani, SH., in casu TURUT TERGUGAT II, dimana PARA PENGGUGAT telah menerima

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Down Payment sebesar 10% dari nilai pembelian/kerugian, namun kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan tuntutan pembayaran ganti rugi kepada TERGUGAT I sebesar Rp5.610.591.672,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan besaran nilai uang pembelian unit perumahan Royal City Residence Menganti yang telah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

9. Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan telah membeli unit perumahan Royal City Residence Menganti namun sampai saat ini perumahan tersebut tidak terbangun, adalah dalil-dalil yang seharusnya dikualifikasikan sebagai dalil atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan/atau PT BERKAT JAYA LAND selaku pihak Developer yang berkewajiban untuk membangun perumahan Royal City Residence Menganti tersebut;

10. Bahwa dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT yang memuat tuntutan Wanprestasi terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun tuntutan tersebut didasarkan pada dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum, adalah bentuk Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan). Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2017) menyatakan bahwa dalam merumuskan posita atau dalil Gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan;
- Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo telah mencampurkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi, maka beralasan hukum kiranya Gugatan

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT obscur libel dan oleh karenanya Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak Karena Tidak Menarik PT BERKAT JAYA LAND Selaku Pihak Yang Turut Digugat

12. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT adalah para pembeli dan telah melakukan pembayaran atas pembelian unit perumahan Royal City Residence Menganti, dimana yang bertindak selaku pihak Developer adalah PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit). Bahwa sebagaimana didalilkan pula oleh PARA PENGGUGAT bahwa unit perumahan tersebut sampai saat ini belum dibangun;

13. Bahwa meskipun pembelian atas unit perumahan Royal City Residence Menganti tersebut dilakukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun demikian PARA PENGGUGAT sebagaimana poin 1 Posita Gugatannya telah mengetahui bahwa perumahan tersebut dibangun oleh PT BERKAT JAYA LAND selaku pihak Developer;

14. Bahwa lagi pula unit perumahan yang dibeli oleh PARA PENGGUGAT tersebut berada di atas tanah tercatat atas nama PT BERKAT JAYA LAND, sehingga pada dasarnya jual beli atas unit perumahan Royal City Residence Menganti tersebut dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dengan PT BERKAT JAYA LAND;

15. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT sehubungan dengan pembelian atas unit perumahan Royal City Residence Menganti, sedangkan perumahan tersebut dibangun di atas tanah PT BERKAT JAYA LAND, sehingga Gugatan yang berhubungan dengan perjanjian atas pembelian unit perumahan tersebut seharusnya menarik pihak PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit) selaku Pihak yang turut digugat dalam Gugatan perkara a quo. Hal ini agar sengketa yang dipersoalkan oleh PARA PENGGUGAT dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

16. Bahwa oleh karena PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit) tidak ditarik sebagai pihak yang turut digugat dalam Gugatan perkara a quo, maka telah mengakibatkan Gugatan kurang pihak dan mengandung cacat plurium litis consortium, dan oleh karenanya beralasan hukum kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT obscur libel dan oleh karenanya Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

PARA PENGGUGAT Keliru Menuliskan Nama TERGUGAT III

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya telah keliru menuliskan nama TERGUGAT III sebagai KB (KOREAN BEST) BANK/ dahulu BANK BUKOPIN;

18. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 28 Juni 2024 dengan No. 117 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 12 Juli 2024 dengan No. AHU-AH.01.03-0171361 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk, maka penulisan nama Perseroan yang benar adalah PT BANK KB BUKOPIN Tbk;

19. Bahwa penyebutan identitas para pihak dalam Gugatan merupakan syarat formil keabsahan Gugatan, dimana menurut Yahya Harahap (ibid), penulisan nama korporasi atau badan hukum (legal entity), haruslah lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan: 1) nama yang disebut dalam Anggaran Dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi Perusahaan;

20. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah keliru menuliskan nama TERGUGAT III, dimana PARA PENGGUGAT menuliskan dalam Gugatannya sebagai KB (KOREAN BEST) BANK/ dahulu BANK BUKOPIN, padahal dalam Anggaran Dasar nama yang benar adalah PT BANK KB BUKOPIN Tbk, maka beralasan hukum kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT III pada bagian Eksepsi, mohon dianggap diuraikan Kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara;

22. Bahwa pada intinya PT Bank KB Bukopin Tbk in casu TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT III dalam Jawaban a quo, sepanjang hal tersebut tidak merugikan kepentingan PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Kreditur;

23. Bahwa TERGUGAT III dalam Jawaban hanya akan menjawab dalil-dalil yang berkaitan langsung dengan TERGUGAT III, dan oleh karenanya terhadap dalil-dalil yang tidak berhubungan langsung dengan

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III tidak akan diberikan tanggapan, dan menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum;

24. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada poin 1 s/d 14 Posita Gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah pembeli unit perumahan Royal City Residence Menganti yang sudah membayar sejumlah uang kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun sampai saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membangun rumah yang telah dibayar oleh PARA PENGGUGAT tersebut;

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT III uraikan dalam bagian Eksepsi, maka untuk dapat menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa yang berkewajiban untuk membangun perumahan Royal City Residence Menganti tersebut adalah PT BERKAT JAYA LAND selaku pihak Developer, dimana PT BERKAT JAYA LAND tersebut saat ini dalam keadaan Pailit Beserta Seluruh Akibat Hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tertanggal 16 Maret 2020 dan saat ini berada dalam pengawasan kurator sebagaimana yang telah diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby;

25. Bahwa selanjutnya tidaklah beralasan hukum dalil PARA PENGGUGAT pada poin 15 Posita Gugatannya yang pada intinya terdapat harta kekayaan TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I sebagai jaminan untuk TERGUGAT I dapat membayar seluruh kerugian PARA PENGGUGAT, yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 2317/Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
- Sertipikat Hak Milik No. 7353/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya; dan
- Sertipikat Hak Milik No. 7354/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;

Seluruhnya tercatat atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidaklah berdasar, karena sebagaimana diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada poin 16 Posita Gugatannya, PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa terhadap ketiga

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I tersebut saat ini telah terpasang Hak Tanggungan sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dari TERGUGAT III kepada TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I tersebut, sesuai dengan:

- a. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 47 tanggal 19 November 2015, yang dibuat di hadapan DR. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT., Notaris di Surabaya;
- b. Salinan Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 107 tanggal 30 Mei 2016, yang dibuat di hadapan DR. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT., Notaris di Surabaya;

26. Bahwa TERGUGAT II berkeberatan terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada poin 17 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa sehubungan dengan 3 (tiga) sertipikat Hak Milik atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I tersebut belum diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Berlag), maka berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata, PARA PENGGUGAT berhak untuk mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Berlag);

Bahwa terhadap tanah yang telah terpasang Hak Tanggungan, tidaklah dapat diletakkan sita atas permintaan kreditur lain, sehubungan dengan asas bahwa pada waktu yang bersamaan hanya dapat diletakkan 1 (satu) kali penyitaan terhadap barang yang sama. Dengan pertimbangan tersebut, maka tuntutan PARA PENGGUGAT harus ditolak atau tidak dapat diterima atas alasan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I tersebut sebelumnya telah dipasang Hak Tanggungan untuk kepentingan PT Bank KB Bukopin Tbk in casu TERGUGAT III;

Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima karena tuntutan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Berlag) terhadap 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I yang telah terpasang Hak Tanggungan untuk kepentingan TERGUGAT III tersebut potensial akan menyulitkan TERGUGAT III selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk melakukan Eksekusi Hak Tanggungan dalam hal TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I selaku Debitur Wanprestasi/Cidera Janji karena tidak membayar kewajiban kreditnya;

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



27. Bahwa selanjutnya tidaklah berdasar hukum dalil PARA PENGGUGAT pada poin 18 dan 19 Posita Gugatannya, yang pada intinya pembayaran terhadap hak-hak PARA PENGGUGAT dilakukan melalui mekanisme penjualan bersama dengan proses Appraisal yang diakui oleh Menteri Keuangan atau ditebus oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidaklah beralasan karena tuntutan untuk dilakukannya penjualan bersama atas 3 (tiga) tanah Sertipikat Hak Milik atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I tersebut jelas-jelas akan menyulitkan TERGUGAT III selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk melakukan Eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan kredit dimaksud.

Bahwa lagi pula, dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III harus terikat secara hukum dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap Gugatan perkara a quo adalah dalil yang sangat tidak berdasar, karena tidak jual beli atas pembelian unit perumahan Royal City Residence Menganti tersebut dilakukan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II sehingga tidaklah dapat dibebankan kepada TERGUGAT III selaku Pihak Ketiga yang tidak terlibat kedalam perjanjian tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT III memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara berdasarkan hukum

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bonno);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.

2. Bahwa, ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Perkara Perbutan Melawan Hukum antara Penggugat dengan Para Pihak lainnya atas tanah :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan Petemon;
- Sertipikat Hak Milik No. 1426/Kelurahan Petemon;
- Sertipikat Hak Milik No. 2402/Kelurahan Pradahkalikendal.

3. Bahwa, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Turut Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan catatan administrasi di kantor Turut Tergugat terhadap :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan Petemon :
 - pemegang hak terakhir tercatat atas nama Eddy Tjahjono. IR
 - Peralihan Hak Tanggungan Nomor 03569/2016 peringkat 1 Berdasarkan Akta Cessie Nomor 19 Tanggal 15/02/2024 yang dibuat oleh Notaris LIA AMALIA SH MKN beralih kepada PT APOLLO ASSET MANAGEMENT
- Sertipikat Hak Milik No. 1426/Kelurahan Petemon :
 - pemegang hak terakhir tercatat atas nama Eddy Tjahjono.
 - Peralihan Hak Tanggungan Nomor 03603/2016 peringkat 2 Berdasarkan Akta Cessie Nomor 19 Tanggal 15/02/2024 yang dibuat oleh Notaris LIA AMALIA SH MKN beralih kepada PT APOLLO ASSET MANAGEMENT
- Sertipikat Hak Milik No. 2402/Kelurahan Pradahkalikendal :

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemegang hak terakhir tercatat atas nama Eddy Tjahjono. IR
- Peralihan Hak Tanggungan Nomor 05357/2016 peringkat 1 Berdasarkan Akta Cessie Nomor 19 Tanggal 15/02/2024 yang dibuat oleh Notaris LIA AMALIA SH MKN beralih kepada PT APOLLO ASSET MANAGEMENT

Sehingga dengan demikian

- Eddy Tjahjono. IR

Bahwa Eddy Tjahjono, IR haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sebab Eddy Tjahjono, IR adalah pemegang hak atas tanah obyek sengketa. Keberadaan Eddy Tjahjono, IR dalam gugatan a quo adalah sebagai Direktur PT. Gotong Royong Perkasa, bukanlah sebagai pribadi selaku pemegang hak atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa.

- Notaris LIA AMALIA SH MKN

Bahwa Notaris LIA AMALIA SH MKN haruslah ditarik sebagai pihak karena Notaris LIA AMALIA SH MKN adalah pembuat Akta Cessie/Pengalihan Piutang yang disinggung oleh Penggugat sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat angka 2 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan perbuatan pengalihan piutang yang dilakukan oleh Tergugat I ke Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

juga harus ditarik sebagai pihak/digugat di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972 yang mengandung kaidah hukum "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1984, yang mengandung kaidah hukum "Lebih baik ikut dijadikan

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



sebagai pihak, hal ini menghindari dari Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)”

4. Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (Obscuur Libel), dengan pertimbangan yuridis antara lain :

- Kapasitas Turut Tergugat adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat atas tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo.

- Di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat sehingga pihak Penggugat menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.

- Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik yang menjadi tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas.

- Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kepada Turut Tergugat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa menanggapi permohonan Perbaikan Gugatan oleh Penggugat, maka melalui Jawaban ini Turut Tergugat sampaikan bahwa Turut Tergugat mengajukan keberatan atas permohonan Perbaikan Gugatan tersebut. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 yang menyatakan bahwa Perubahan Gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (Obscuur Libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Jawaban Turut Tergugat Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Turut Tergugat Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.

2. Bahwa, dari Buku Tanah :

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 315/Kelurahan Petemon, dapat diketahui antara lain :

- Pemegang Hak tercatat : Eddy Tjahjono. IR.

Adanya catatan antara lain :

- HAK TANGGUNGAN Nomor 03569/2016 Peringkat Pertama APHT PPAT DR. JOSEPH ANDY HARTANTO, SH, MH, Ir, MMT Nomor 75/2016 Tanggal 22/04/2016 untuk kepentingan PT. BANK BUKOPIN TBK di JAKARTA SELATAN.
- Alih media HGB.00315 Kelurahan PETEMON Kecamatan SAWAHAN Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur menjadi buku tanah elektronik.
- Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan Nomor 03569/2016 peringkat 1 Berdasarkan Akta Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan Nomor 12 Tanggal 22/12/2020 yang dibuat oleh Notaris DR YURISA

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTANTI SH MH menjadi PT. BANK KB BUKOPIN, TBK.

- Peralihan Hak Tanggungan Nomor 03569/2016 peringkat 1 Berdasarkan Akta Cessie Nomor 19 Tanggal 15/02/2024 yang dibuat oleh Notaris LIA AMALIA SH MKN beralih kepada PT APOLLO ASSET MANAGEMENT
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1426/Kelurahan Petemon, dapat diketahui antara lain :
 - Pemegang Hak tercatat : Eddy Tjahjono. IR.

Adanya catatan antara lain :

- HAK TANGGUNGAN Nomor 03603/2016 Peringkat Kedua APHT PPAT DR. JOSEPH ANDY HARTANTO, SH, MH, Ir, MMT Nomor 76/2016 Tanggal 22/04/2016 untuk kepentingan PT. BANK BUKOPIN TBK di JAKARTA SELATAN.
- Alih Media HM. 01426 Kelurahan PETEMON Kecamatan SAWAHAN Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur menjadi buku tanah elektronik.
- Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan Nomor 03603/2016 peringkat 2 Berdasarkan Akta Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan Nomor 12 Tanggal 22/12/2020 yang dibuat oleh Notaris DR YURISA MARTANTI SH MH menjadi PT. BANK KB BUKOPIN, TBK.
- Peralihan Hak Tanggungan Nomor 03603/2016 peringkat 2 Berdasarkan Akta Cessie Nomor 19 Tanggal 15/02/2024 yang dibuat oleh Notaris LIA AMALIA SH MKN beralih kepada PT APOLLO ASSET MANAGEMENT
- c. Sertipikat Hak Milik No. 2402/Kelurahan Pradahkalikendal, dapat diketahui antara lain :
 - Pemegang Hak tercatat : Eddy Tjahjono. IR.

Halaman 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Adanya catatan antara lain :

- HAK TANGGUNGAN Nomor 05357/2016 Peringkat Kedua APHT PPAT DR. JOSEPH ANDY HARTANTO, SH, MH, Ir, MMT Nomor 74/2016 Tanggal 22/04/2016 untuk kepentingan PT. BANK BUKOPIN TBK di JAKARTA SELATAN.
- Alih Media HM. 02402 Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur menjadi buku tanah elektronik.
- Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan Nomor 05357/2016 peringkat 1 Berdasarkan Akta Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan Nomor 12 Tanggal 22/12/2020 yang dibuat oleh Notaris DR YURISA MARTANTI SH MH menjadi PT. BANK KB BUKOPIN, TBK
- Peralihan Hak Tanggungan Nomor 05357/2016 peringkat 1 Berdasarkan Akta Cessie Nomor 19 Tanggal 15/02/2024 yang dibuat oleh Notaris LIA AMALIA SH MKN beralih kepada PT APOLLO ASSET MANAGEMENT.

3. Bahwa, Terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek aquo, maka TURUT TERGUGAT sampaikan bahwa Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang tata Cara Blokir dan Sita menyatakan bahwa "Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang :

- a. merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dibebani hak tanggungan; atau
- c. telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan.

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 349 K/Pdt/1984 yang menyatakan barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat di blokir atau dikenakan sita. Sehingga dengan Petitum Gugatan Penggugat angka 8 yang bertentangan dengan peraturan di atas maka sudah selayaknya Petitum tersebut haruslah ditolak

4. Bahwa, Terhadap dalil - dalil didalam Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat mohon dianggap dibantah/disangkal seluruhnya
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban Turut Tergugat seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 09 Desember 2024 dan atas replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 12 Desember 2024 serta Tergugat III telah mengajukan duplik tertanggal 23 Desember 2024 sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan duplik yang mana Replik dari Para Penggugat dan Duplik dari Para Tergugat

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. P-1 : berupa Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023 antara NATALIA ANGKA RUSLI SARJIMIN GO KEE BING INDAH ANG LIOK BING NIO EKO SURYA/ELLY KO MELIANA GUNAWAN CHANDRA SANGJAYA GUNAWAN SUKianto SUTJAHYO EFFENDI, S.E. ANIK SARASWATI dengan TERGUGAT dan TERGUGAT II yang dibuat di hadapan Notaris ARIYANI, S.H. di Surabaya
2. P-2 : berupa Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023 antara YULIA CITRA DEWI - PRIYONO dengan TERGUGAT I dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dibuat di hadapan Notaris ARIYANI, S.H. di Surabaya
3. P-3 : berupa Perjanjian Perdamaian Tanggal 02 Agustus 2023 antara LUCIANA TANIA WIJAYA, TJAHJONO LUHUR TANUDJAJA, ELLYNAWATI dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dibuat di hadapan Notaris ARIYANI, S.H. di Surabaya
4. P-4 : berupa Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023 antara - CHRISTIAN WIJAYA dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dibuat di hadapan Notaris ARIYANI, S.H. di Surabaya
5. P-5 : berupa Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023 antara LUSIANA WONOSANTOSO dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dibuat di hadapan Notaris ARIYANI, S.H. di Surabaya
6. P-6 : berupa Perjanjian Perdamaian Tanggal 05 Agustus 2023 antara: DR. SIAHAAN HOTMAULI - BINSAR YULI WIJAYA SIAHAAN, S.T. dengan TERGUGAT II yang dibuat di hadapan Notaris ARIYANI, SH. di Surabaya
7. P-7 : berupa Surat Nomor: 071/SLF/VII/2024 Perihal: SOMASI I Tanggal 29 Juli 2024
8. P-8 : berupa Surat Nomor : 073/SLF/VIII/2024 Perihal : SOMASI II Tanggal 05 Agustus 2024

Halaman 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : berupa Surat Nomor: 75/NRE/VIII/2024
Perihal: TANGGAPAN ATAS SURAT SOMASI Tanggal 01
Agustus 2024

10. P-10 : berupa Surat Pernyataan dan Kesepakatan
Bersama Tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh TIMOTIUS
JIMMY WIJAYA dan ZHANG YU XIU / DIANA CAROLINA
dengan DRS. M. SOKA, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari 23
orang korban/user atas nama NATALIA INDAH ANGKA Dkk
bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dibubuhi
meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau
pembanding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di
atas, Para Penggugat mengajukan saksi yang masing-masing telah
memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RINI LISTIJANI JOSEPUTRO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan PARA PENGGUGAT dan PARA
TERGUGAT termasuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan
dalam pekerjaan dengan PARA PENGGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara a quo yaitu
PARA PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT khususnya
TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena melakukan Wanprestasi
dengan tidak melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli
2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian tersebut yang pada intinya
TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersedia untuk membayar kerugian
PARA PENGGUGAT terkait pembelian Perumahan Royal City
Residence Menganti namun sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT I
dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang
telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023,
Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perjanjian tersebut dilakukan
secara tertulis dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris &
PPAT Ariyani, S.H. (TURUT TERGUGAT II);
- Bahwa saksi menerangkan kondisi keuangan TERGUGAT I dan
TERGUGAT II untuk menjalankan prestasi tersebut seharusnya

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu, mengingat terakhir kali kerumahnya masih dalam kondisi yang mewah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa total kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah kurang lebih 5 Milyar;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah diberi Surat Somasi oleh PARA PENGGUGAT namun sampai sekarang masih saja tetap tidak mau membayar kewajibannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi STEPHANIE ENDANG M.S, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT termasuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan dalam pekerjaan dengan PARA PENGGUGAT;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara a quo yaitu PARA PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena melakukan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023;

- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian tersebut yang pada intinya TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersedia untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT terkait pembelian Perumahan Royal City Residence Menganti namun sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Ariyani, S.H. (TURUT TERGUGAT II);

- Bahwa saksi menyatakan bahwa kondisi keuangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menjalankan prestasi tersebut seharusnya mampu, mengingat terakhir kali kerumahnya masih dalam kondisi yang mewah;

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa total kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah kurang lebih 5 Milyar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah diberi Surat Somasi oleh PARA PENGGUGAT namun sampai sekarang masih saja tetap tidak mau membayar kewajibannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. T-1 : berupa Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2023 antara Natalia Indah Angka - Cs dengan Timotius Jimmy Wijaya
2. T-2 : berupa Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2023 antara Soemarsih - Cs dengan Timotius Jimmy Wijaya
3. T-3 : berupa Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2023 antara Christian Wijaya dengan Timotius Jimmy Wijaya
4. T-4 : berupa Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2023 antara Lusiana Wonosantoso dengan Timotius Jimmy Wijaya
5. T-5 : berupa Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Agustus 2023 antara Dr. Hotmauli Siahaan - Cs dengan Timotius Jimmy Wijaya
6. T-6 : berupa Perjanjian Perdamaian tertanggal 05 Agustus 2023 antara Luciana Tania Wijaya - Cs dengan Timotius Jimmy Wijaya
7. T-7 : berupa Putusan no. 23/PdtSus-PKPU/2019/PNNIAGA Sby
8. T-8 : berupa Surat Bank Bukopin No. 23285/DSPC III/IX/2024, tanggal 6 September 2024
9. T-9 : berupa Surat Bank Bukopin No. 28237/DSPC III/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024
10. T-10 : berupa Surat Bank Bukopin No. 30897/DSPC III/XI/2024, tanggal 14 November 2024

Halaman 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau peminggiran lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. T.III-1 : berupa Sertipikat Hak Milik No. 2317/Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
2. T.III -2 : berupa Sertipikat Hak Milik No. 7353/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
3. T.III -3 : berupa Sertipikat Hak Milik No. 7354/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
4. T.III -4 : berupa Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No, 47 tanggal 19 November 2015, dibuat di hadapan Notaris DR. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT;
5. T.III -5 : berupa Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No, 107 tanggal 30 Mei 2016, dibuat di hadapan Notaris DR. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT;

bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau peminggiran lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. TT.I-1 : berupa Sertipikat Hak Milik No. 2317/Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
2. TT.I-2 : berupa Sertipikat Hak Milik No. 7353/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
3. TT.I-3 : berupa Sertipikat Hak Milik No. 7354/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembeding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Juli 2025, Tergugat I dan II telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Juli 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut “

1. Para Penggugat Keliru Upaya Hukum Karena Seharusnya Tuntutan Penggantian Uang Pembelian Unit Perumahan Royal City Residence Dilakukan Dengan Cara Diajukan Tagihan Kepada Tim Kurator PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit)

- Bahwa sebagaimana diuraikan pada Gugatannya, pada pokoknya NATALIA INDAH ANGKA, dkk in casu PARA PENGGUGAT adalah para pembeli unit perumahan Royal City Residence Menganti, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang dibangun oleh PT BERKAT JAYA LAND selaku developer (“perumahan Royal City Residence Menganti”). PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya menyatakan telah membayar sejumlah uang kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk pembelian unit rumah di perumahan Royal City Residence Menganti tersebut yang apabila dijumlahkan totalnya sebesar Rp5.610.591.672,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), namun sampai dengan saat ini mereka belum menerima unit rumah sehubungan dengan Perumahan Royal City Residence Menganti tersebut sampai saat ini belum dibangun;

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



- Bahwa PT BERKAT JAYA LAND selaku developer yang membangun perumahan Royal City Residence Menganti tersebut saat ini dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tertanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa dengan adanya fakta PARA PENGGUGAT tersebut adalah pembeli unit perumahan Royal City Residence Menganti, dimana Developer Perumahan tersebut adalah PT BERKAT JAYA LAND yang saat ini dalam keadaan Pailit Dengan Segala Akibat Hukumnya, sehingga tuntutan PARA PENGGUGAT untuk penggantian atas uang pembelian unit perumahan Royal City Residence Menganti tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme Kepailitan, dimana PARA PENGGUGAT dapat mengajukan tagihan langsung kepada Tim Kurator PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT telah keliru mengajukan Upaya hukum dalam menuntut penggantian atas uang pembelian unit perumahan Royal City Residence Menganti tersebut melalui Gugatan perkara a quo, karena seharusnya Upaya yang ditempuh oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah dengan mengajukan tagihan kepada Tim Kurator PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit);
- Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah keliru mengajukan Upaya Hukum, oleh karenanya beralasan hukum kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

2. PARA PENGGUGAT Mengabungkan Antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Kumulasi Gugatan)

- Bahwa sehubungan dengan telah dibayarnya harta unit perumahan Royal City Residence Menganti namun sampai saat ini perumahan tersebut tidak dibangun, maka sebagaimana diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada poin 4 s/d 11 Gugatannya pada intinya di antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah membuat Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2023, tanggal 2 Agustus 2023 dan Tanggal 5 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Ariyani, SH., in casu TURUT TERGUGAT II, dimana PARA PENGGUGAT telah menerima pembayaran Down Payment sebesar 10% dari nilai pembelian/kerugian, namun kemudian

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakti dalam Perjanjian Perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan tuntutan pembayaran ganti rugi kepada TERGUGAT I sebesar Rp5.610.591.672,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan besaran nilai uang pembelian unit perumahan Royal City Residence Menganti yang telah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

- Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan telah membeli unit perumahan Royal City Residence Menganti namun sampai saat ini perumahan tersebut tidak terbangun, adalah dalil-dalil yang seharusnya dikualifikasikan sebagai dalil atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan/atau PT BERKAT JAYA LAND selaku pihak Developer yang berkewajiban untuk membangun perumahan Royal City Residence Menganti tersebut;
- Bahwa dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT yang memuat tuntutan Wanprestasi terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun tuntutan tersebut didasarkan pada dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum, adalah bentuk Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan);
- Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo telah mencampurkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi, maka beralasan hukum kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT obscuur libel dan oleh karenanya Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak Karena Tidak Menarik PT BERKAT JAYA LAND Selaku Pihak Yang Turut Digugat

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT adalah para pembeli dan telah melakukan pembayaran atas pembelian unit perumahan Royal City Residence Menganti, dimana yang bertindak selaku pihak Developer adalah PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit). Bahwa sebagaimana didalilkan pula oleh PARA PENGGUGAT bahwa unit perumahan tersebut sampai saat ini belum dibangun;

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



- Bahwa meskipun pembelian atas unit perumahan Royal City Residence Menganti tersebut dilakukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun demikian PARA PENGGUGAT sebagaimana poin 1 Posita Gugatannya telah mengetahui bahwa perumahan tersebut dibangun oleh PT BERKAT JAYA LAND selaku pihak Developer;
- Bahwa lagi pula unit perumahan yang dibeli oleh PARA PENGGUGAT tersebut berada di atas tanah tercatat atas nama PT BERKAT JAYA LAND, sehingga pada dasarnya jual beli atas unit perumahan Royal City Residence Menganti tersebut dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dengan PT BERKAT JAYA LAND;
- Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT sehubungan dengan pembelian atas unit perumahan Royal City Residence Menganti, sedangkan perumahan tersebut dibangun di atas tanah PT BERKAT JAYA LAND, sehingga Gugatan yang berhubungan dengan perjanjian atas pembelian unit perumahan tersebut seharusnya menarik pihak PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit) selaku Pihak yang turut digugat dalam Gugatan perkara a quo. Hal ini agar sengketa yang dipersoalkan oleh PARA PENGGUGAT dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
- Bahwa oleh karena PT BERKAT JAYA LAND (Dalam Pailit) tidak ditarik sebagai pihak yang turut digugat dalam Gugatan perkara a quo, maka telah mengakibatkan Gugatan kurang pihak dan mengandung cacat plurium litis consortium, dan oleh karenanya beralasan hukum kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT obscuur libel dan oleh karenanya Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

4. PARA PENGGUGAT Keliru Menuliskan Nama TERGUGAT III

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya telah keliru menuliskan nama TERGUGAT III sebagai KB (KOREAN BEST) BANK/ dahulu BANK BUKOPIN;
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 28 Juni 2024 dengan No. 117 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 12 Juli 2024 dengan No. AHU-AH.01.03-0171361 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Halaman 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk, maka penulisan nama Perseroan yang benar adalah PT BANK KB BUKOPIN Tbk;

- Bahwa penyebutan identitas para pihak dalam Gugatan merupakan syarat formil keabsahan Gugatan, dimana menurut Yahya Harahap (ibid), penulisan nama korporasi atau badan hukum (legal entity), haruslah lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan: 1) nama yang disebut dalam Anggaran Dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi Perusahaan;
- Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah keliru menuliskan nama TERGUGAT III, dimana PARA PENGGUGAT menuliskan dalam Gugatannya sebagai KB (KOREAN BEST) BANK/ dahulu BANK BUKOPIN, padahal dalam Anggaran Dasar nama yang benar adalah PT BANK KB BUKOPIN Tbk, maka beralasan hukum kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan ekspsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa Eddy Tjahjono, IR haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sebab Eddy Tjahjono, IR adalah pemegang hak atas tanah obyek sengketa. Keberadaan Eddy Tjahjono, IR dalam gugatan a quo adalah sebagai Direktur PT. Gotong Royong Perkasa, bukanlah sebagai pribadi selaku pemegang hak atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Notaris LIA AMALIA SH MKN haruslah ditarik sebagai pihak karena Notaris LIA AMALIA SH MKN adalah pembuat Akta Cessie/Pengalihan Piutang yang disinggung oleh Penggugat sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat angka 2 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan perbuatan pengalihan piutang yang dilakukan oleh Tergugat I ke Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum

2. Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa kapasitas Turut Tergugat adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat atas

Halaman 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



tanah a quo, hal ini dikaitkan dengan duduk perkara gugatan ini adalah terkait dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat sehingga pihak Penggugat menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik yang menjadi tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadiuntutannya kepada Turut Tergugat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan eksepsi itu;

Menimbang, bahwa makna eksepsi dalam konteks hukum acara perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi hanya ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat formal atau formalitas gugatan, yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang membawa konsekuensi gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian tangkisan atau keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak Karena Tidak Menarik PT BERKAT JAYA LAND Selaku Pihak Yang Turut Digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa-siapa yang akan digugat adalah hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang dirasakan telah merugikan hak Para Penggugat, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap eksepsi mengenai Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (Obscuur Libel) juga tidak beralasan hukum karena kewenangan siapa yang akan digugat adalah hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang selain dan selebihnya karena sudah menyangkut pokok perkara sehingga tidak sesuai dengan makna eksepsi dalam konteks hukum acara perdata, maka yang selain dan selebihnya yang diajukan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat I sudah sepantasnya ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat I ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pihak Pertama (User PT. BERKAT JAYA LAND Perumahan Royal City Residence Menganti. Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik) dan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalah Pihak Kedua;
- Bahwa PARA PENGGUGAT sudah membayarkan sejumlah uang kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk pembelian rumah di Perumahan Royal City Residence Menganti tersebut;
- Bahwa setelah PARA PENGGUGAT membayar harga rumah di Perumahan Royal City Residence Menganti, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membangun rumah yang sudah dibayar oleh PARA PENGGUGAT tersebut;
- Bahwa PARA PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT I ke Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui LP Nomor : LPB / 31 / 2020 / UM / JATIM Pada Tanggal 13 Januari 2020, PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ada upaya perdamaian sebagaimana yang tertulis dalam Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Ariyani, S.H;
- Bahwa Pihak Pertama (PARA PENGGUGAT) sebelum melakukan penandatanganan Perjanjian Perdamaian tersebut sudah menerima

Halaman 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Down Payment sebesar 10% dari nilai pembelian/kerugian Perumahan Royal City Residence Menganti dari Pihak Kedua (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) hal ini sesuai dengan ketentuan Angka 1 Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023;

- Bahwa dalam Angka 3 Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 dinyatakan bahwa :
"Bahwa atas kekurangan pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua berjanji kepada Pihak Pertama selambat - lambat nya akan dibayar / diselesaikan / pelunasan pada Tanggal 31 Maret 2024.";
- Bahwa sampai pada tanggal Gugatan Wanprestasi ini kami ajukan, Pihak Kedua (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 Angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Penggugat memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan sebagaimana terurai di dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui kebenaran dalil-dalil Para Penggugat dan memohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III pada pokoknya mendalilkan bahwa yang berkewajiban untuk membangun perumahan Royal City Residence Menganti tersebut adalah PT BERKAT JAYA LAND selaku pihak Developer, dimana PT BERKAT JAYA LAND tersebut saat ini dalam keadaan Pailit Beserta Seluruh Akibat Hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tertanggal 16 Maret 2020 dan saat ini berada dalam pengawasan kurator sebagaimana yang telah diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby;

Menimbang, bahwa tidaklah beralasan hukum dalil PARA PENGGUGAT pada poin 15 Posita Gugatannya yang pada intinya terdapat harta kekayaan TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I sebagai jaminan untuk TERGUGAT I dapat membayar seluruh kerugian PARA PENGGUGAT, yaitu:

Halaman 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 2317/Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
- Sertipikat Hak Milik No. 7353/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya; dan
- Sertipikat Hak Milik No. 7354/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa terhadap ketiga tanah Sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I tersebut saat ini telah terpasang Hak Tanggungan sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dari TERGUGAT III kepada TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I tersebut, sesuai dengan:

- a. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 47 tanggal 19 November 2015, yang dibuat di hadapan DR. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT., Notaris di Surabaya;
- b. Salinan Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 107 tanggal 30 Mei 2016, yang dibuat di hadapan DR. J. Andy Hartanto, SH., MH., Ir., MMT., Notaris di Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang telah terpasang Hak Tanggungan, tidaklah dapat diletakkan sita atas permintaan kreditur lain, sehubungan dengan asas bahwa pada waktu yang bersamaan hanya dapat diletakkan 1 (satu) kali penyitaan terhadap barang yang sama;

Menimbang, bahwa tuntutan untuk dilakukannya penjualan bersama atas 3 (tiga) tanah Sertipikat Hak Milik atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA in casu TERGUGAT I tersebut jelas-jelas akan menyulitkan TERGUGAT III selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk melakukan Eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan kredit dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat III memohon agar Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa bahwa Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Tata Cara Blokir dan Sita menyatakan bahwa "Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang :

- a. merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dibebani hak tanggungan; atau

Halaman 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Turut Tergugat I memohon agar Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah melontarkan dalil gugatan dan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan dalil Jawaban masing-masing, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dibebani membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat (bertanda P-1 sampai dengan P-10) dan masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, selain itu juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat bertanda T.I-1 sampai dengan bukti T.I-10 yang masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat bertanda T.III-1 sampai dengan bukti T.III-5 yang masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat I untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat bertanda TT.I-1 sampai dengan bukti TT.I-3 yang masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa walaupun bukti tertulis dan bukti saksi maupun ahli yang diajukan oleh kedua pihak di persidangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi kriteria Pasal 164 HIR, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti yang secara fundamental mempunyai nilai pembuktian yang penilaiannya berdasarkan relevansi, cara perolehan bukti tersebut, dan nilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut dikaitkan dengan dalil

Halaman 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing pihak, sedang bukti-bukti selebihnya yang tidak relevan dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari doktrin hukum ada 4 (empat) macam wanprestasi, yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi ;

Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain;

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna ;

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna.

3. Terlambat memenuhi prestasi ;

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (overmacht), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan;

Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan. Dengan kata lain debitur melakukan hal-hal diluar yang diperjanjikan atau tidak diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1238 Kutab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berarti seseorang dapat dikatakan wanprestasi, bila :

1. dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu. Hal ini diartikan adalah peringatan dari Kreditur, yang dalam hal ini adalah Penggugat;
2. harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa pasal 1238 Kutab Undang-undang Hukum Perdata tidak bersifat kumulatif, namun bersifat alternative, bila salah satu unsur telah dipenuhi, maka debitur sudah terkwalifikasi sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan bukti T.I-1 sampai dengan T.I-6 terbukti bahwa Para

Halaman 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 dan Para Penggugat telah menerima pembayaran Down Payment sebesar 10% dari nilai pembelian unit rumah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Pihak Pertama (User PT. BERKAT JAYA LAND Perumahan Royal City Residence Menganti. Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik) dan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalah Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sudah membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk pembelian rumah di Perumahan Royal City Residence Menganti tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
1.	NATALIA INDAH ANGKA	Rp. 290.000.000,-
2.	RUSLI SARJIMIN	Rp. 278.886.360,-
3.	GO KEE BING	Rp. 293.930.000,-
4.	ANG LIOK BING NIO	Rp. 299.000.000,-
5.	EKO SURYA	Rp. 514.250.000,-
6.	MELIANA GUNAWAN	Rp. 450.840.000,-
7.	CHANDRA SANGJAYA	Rp. 258.377.000,-
8.	GUNAWAN SUKianto	Rp. 340.750.000,-
9.	SUTJAHYO EFFENDI, S.E.	Rp. 243.000.000,-
10.	ANIK SARASWATI	Rp. 436.200.000,-
11.	PRIYONO	Rp. 251.802.500,-
12.	TJAHJONO LUHUR TANUDJAJA	Rp. 347.925.500,-
13.	YULIA CITRA DEWI	Rp. 234.451.386,-
14.	IR. ELLYNAWATI	Rp. 347.925.500,-
15.	CHRISTIAN WIJAYA	Rp. 450.000.000,-
16.	LUSIANA WONOSANTOSO	Rp. 200.000.000,-
17.	HOTMAULI SIAHAAN	Rp. 316.920.000,-
18.	BINSAR YULI WIJAYA SIAHAAN, ST.	Rp. 316.920.000,-
19.	LUCIANA TANIA WIJAYA	Rp. 362.812.500,-

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat membayar harga rumah di Perumahan Royal City Residence Menganti, Tergugat I dan Tergugat II tidak membangun rumah yang sudah dibayar oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa Perjanjian Damai, diketahui bahwa diantara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada upaya perdamaian sebagaimana yang tertulis dalam Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Ariyani, S.H. (TURUT TERGUGAT II);

Halaman 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan di dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui adanya Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Juli 2023, Perjanjian Perdamaian tertanggal 2 Agustus 2023 dan Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat I dan II tersebut bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, maka dapat disimpulkan bahwa fakta adanya perjanjian damai antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut benar;

Menimbang, bahwa sampai pada tanggal Gugatan Wanprestasi ini diajukan, Pihak Kedua (Tergugat I dan Tergugat II) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan Tanggal 05 Agustus 2023 Angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi melaksanakan perjanjian damai yang telah disepakati dan belum membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat dengan total sebesar Rp. 5.610.591.672,- (Lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) Dan tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar kerugian materiil dengan total sebesar Rp. 5.610.591.672,- (Lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) karena tidak dipenuhinya Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan dalam petitum gugatan Para Penggugat No. 2, No. 3, No. 4, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5, yaitu : Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag), yang diletakkan terhadap:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2317/Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 7354/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.

oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan terhadap obyek yang tersebut, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-5 adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6, yaitu : Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari, terhitung sejak Putusan perkara ini sampai dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan Putusan ini;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan a quo adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka petitum dwangsom tersebut tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 7, yaitu : Menghukum TERGUGAT III untuk melakukan penjualan bersama melalui proses Appraisal yang sah aset milik TERGUGAT I dan memberikan sisa pembayaran hutang tersebut kepada PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 tersebut tidak dapat dikabulkan karena sesuai dengan bukti surat tertanda T.III-1 sampai dengan T.III-3, Tergugat III adalah sebagai pemegang Hak Tanggungan yang memiliki hak istimewa terhadap harta milik Tergugat I, berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2317/Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 7353/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 7354/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atas nama TIMOTIUS JIMMY WIJAYA.

Menimbang, bahwa hak istimewa pemegang Hak Tanggungan adalah hak yang diberikan kepada kreditur (pemegang hak tanggungan) untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan, dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak memiliki hak tanggungan. Dengan demikian Para Penggugat baru dapat menuntut pelunasan piutangnya dengan hasil dari penjualan obyek yang dibebani hak tanggungan apabila piutang Tergugat III selaku pemegang hak tanggungan telah dilunasi;

Halaman 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 8, yaitu : Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan suatu Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka petitum tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, tentang Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan atau perlawanan (Verzet), Banding dan Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat oleh karena syarat-syarat tentang Putusan Serta Merta tidak dipenuhi, maka petitum angka 9 di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Para Penggugat dikabulkan sebagian serta menolak yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Perdamaian Tanggal 31 Juli 2023, Perjanjian Perdamaian Tanggal 02 Agustus 2023 dan Perjanjian Perdamaian Tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Ariyani, S.H.;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.610.591.672,- (Lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 10 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti dan dan telah disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.

Perincian Biaya :

.....Biaya PNPB Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 833/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....Biaya ATK	Rp.	150.000,00
.....Biaya Panggilan	Rp.	975.000,00
.....Biaya PNBP Panggilan	Rp.	60.000,00
.....Sumpah	Rp.	100.000,00
.....Redaksi	Rp.	10.000,00
.....Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.335.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)